



法规 第5章 财务顾问 02 上市公司收购



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:216193

王某拟协议收购赵某所持某上海证券交易所上市公司20%拥有权益的股份，因收购资金不足，王某找到李某借款支付本次收购款项。李某目前持有该上市公司不足5%的股份，不考虑其他因素，以下情形中将导致本次收购当前不能实施的是（ ）。「2018年」

- A 李某曾因利用职务之便侵占公司财产被判处刑罚，目前执行期已满且逾5年
- B 王某曾担任被破产清算的甲公司董事，并负有责任，甲公司自破产清算完结之日起至今未逾3年
- C 赵某6个月前曾因信息披露严重违规，被上海证券交易所公开谴责
- D 该上市公司1年前曾因违反环保规定，被当地环保局处以60万元罚款，该上市公司已缴纳

解析：

根据《上市公司收购管理办法》，收购人包括投资者及与其一致行动的他人。由于王某因收购资金不足，向李某借款融资，因此若如无反证，李某是王某的一致行动人，即“收购人”包括王某、李某。任何人不得利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益。选项A错误，李某侵占财产所受刑罚已超过5年，不构成障碍。选项B正确，王某曾担任破产清算的公司的董事，且负有责任，公司被吊销营业执照未逾3年，构成障碍。选项C、D错误，本题的上市公司股东和上市公司都不是“收购人”，不会导致本次收购当前不能实施。

正确答案:B

2. 单选题 题目ID:216194

甲公司持有某上市公司15%的股份，甲公司收购该上市公司的15%的股份时，某银行为甲公司提供了融资安排，并持有该上市公司13%的股份。自然人张某，持有甲公司31%的股权，并持有该上市公司6%的股份，张某的母亲李某，持有该上市公司4%的股份。王某在甲公司担任董事，王某儿子的配偶赵某，与王某同时各持有该上市公司3%的股份，根据《上市公司收购管理办法》，下列与甲公司不构成一致行动关系的是（ ）。「2016年」

- A 银行
- B 张某
- C 王某
- D 李某
- E 赵某

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A，银行为投资者取得相关股份提供融资安排不属于一致行动人。其余选项均为一致行动人。

正确答案:A

3. 单选题 题目ID:216195

根据《上市公司收购管理办法》，下列情形中，甲公司和乙公司一般不被认定为一致行动人的是（ ）。「2016年」

- A 甲公司和乙公司均为某市国资委下属企业，且相互存在较大金额的按市场价格达成的交易
- B 甲公司和乙公司共同出资设立一家合伙企业
- C 甲公司的董事兼副总经理张某同时担任乙公司董事，张某在乙公司的董事任期已经届满，但乙公司尚未换选
- D 甲公司持有乙公司20%的股份，为乙公司第一大股东
- E 甲公司和乙公司共同出资设立一家联营公司

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项B错误，甲公司和乙公司共同出资设立一家合伙企业，存在合伙关系，为一致行动人。选项C错误，投资者的董监高中的主要成员，同时在另一个投资者担任董监高，为一致行动人。选项D错误，投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响，为一致行动人。甲公司持有乙公司20%的股份，且为乙公司第一大股东，至少可对乙公司的重大决策产生重大影响。选项E错误，甲公司和乙公司共同出资设立一家联营公司，则甲公司、乙公司为一致行动人。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:216204

根据《上市公司收购管理办法》下列不属于简式权益变动报告书应当披露的内容的是（ ）。「2019年」

- A 最近3年有无严重的证券市场失信行为
- B 在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%或者拥有权益的股份增减变化达到5%的时间及方式
- C 权益变动事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况
- D 持股目的，是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益

解析:

《上市公司收购管理办法》第16-17条。选项A正确，所述为不得收购上市公司的情形。

正确答案:A

5. 单选题 题目ID:216205

甲公司为上市公司，张某持有甲公司18%的股权，为甲公司的第二大股东，2018年9月，张某通过协议转让的方式，从丙公司处取得上市公司7%的股权，成为甲公司的控股股东，不考虑其他因素，下列关于本次权益变动的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 若张某承诺3年内不转让甲公司股权，则张某无须聘请财务顾问
- B 若张某承诺3年内不转让甲公司股权，则张某无须编制权益变动报告书
- C 若丙公司为张某控制的企业，则张某无须聘请财务顾问
- D 若丙公司为张某控制的企业，则张某无须编制权益变动报告书
- E 张某应当编制详式权益变动报告书，但无须聘请财务顾问

解析:

《上市公司收购管理办法》第17条。选项A错误，承诺3年内放弃行使相关股份表决权（而不是不转让股权）的无须聘请财务顾问。选项B错误，应当编制详式权益变动报告书。选项C正确、选项D错误，股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行需要编制详式权益变动报告书，无需聘请财务顾问出具核查意见。选项E错误，张某应当编制详式权益变动报告书且应当聘请财务顾问。

正确答案:C

6. 单选题 题目ID:216206

某上市公司股本规模为1亿股，其中甲公司为该上市公司的第一大股东并持有50%的股权，乙公司为第二大股东，持股比例小于1%，乙公司及其一致行动人拟通过受让甲公司之外的股东所持有的该上市公司1500万股股份，甲公司与乙公司不存在关联关系，不考虑其他因素，下列相关事项中乙公司及其一致行动人必须在权益变动报告书中予以披露的是（ ）。「2018年」

- A 未来12个月内对上市公司资产、业务等进行调整的后续计划
- B 是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益
- C 控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图
- D 取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源
- E 前24个月内与上市公司之间的重大交易

解析:

《上市公司收购管理办法》第16-17条。乙公司及其一致行动人拟受让1500万股，比例为 $1500 \div 10000 = 15\%$ ，加上原来的不到1%，新持股比例将接近16%，且小于第一大股东持股（50%），因此不是第一大股东。投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%，但未达到20%，且不是上市公司的第一大股东或者实际控制人的，应当编制简式权益变动报告书。

选项B正确，为简式权益变动报告书的内容。选项A、C、D、E错误，均为详式权益变动报告书的内容。

正确答案:B

7. 单选题 题目ID:216207

某上市公司第一大股东持股比例为24%，张某目前持有该上市公司已发行股份的5.5%，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 若张某所持股份比例由5.5%减持至4.5%时，应披露简式权益变动报告书
- B 若张某所持股份比例由5.5%增持至10.5%时，应披露简式权益变动报告书
- C 若张某所持股份比例由5.5%增持至15%时，应披露详式权益变动报告书但无须聘请财务顾问对权益变动报告书出具核查意见
- D 若张某所持股份比例由5.5%增持至30%时，应披露收购报告书且须聘请财务顾问对收购报告书出具核查意见

解析:

《上市公司收购管理办法》第13-17条。张某不是上市公司的第一大股东。

选项A错误，根据《上市类第1号》第1-15条，如通过证券交易所的证券交易，投资者拥有的股份降至5%以下时（如从5.5%降至4%），也应当披露权益变动报告书，履行相关限售义务。这里不能确定张某是否是通过场内交易所减持。

选项B正确、选项C错误，投资者及其一致行动人不是上市公司的第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的5%，但未达到20%的，应当编制简式权益变动报告书。

选项D错误，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的20%，但未超过30%的，应当编制详式权益变动报告书。

正确答案:B

8. 单选题 题目ID:216208

甲公司为上市公司，乙公司持有甲公司28%的股权，为甲公司控股股东；孙某持有乙公司80%的股权，为甲公司实际控制人；赵某、张某、王某与孙某无关联关系。以下关于权益变动披露事项说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 赵某通过协议转让方式取得甲公司8%的股权，需编制简式权益变动报告书，且公告后2日内不得再行买卖该上市公司的股票
- B 张某将其持有甲公司的全部股权（5%）以赠与的方式赠送给赵某，则张某免于编制权益变动报告书

C 乙公司将持有甲公司的全部股权协议转让给由孙某实际控制的丙公司，丙公司应当聘请财务顾问对权益变动报告书出具核查意见

D 甲公司履行减资程序，使王某持有甲公司的股权由6%增加至12%，减资完成后王某成为公司第三大股东，王某无须编制权益变动报告书

E 乙公司拟增持甲公司股权，增持完成后持有甲公司33%的股权，乙公司应聘请财务顾问对权益变动报告书出具核查意见

解析：

《上市公司收购管理办法》第14-19条。选项A错误，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，向证监会、交易所提交书面报告，通知该上市公司，并予公告。在作出报告、公告前，不得再行买卖该上市公司的股票。选项B错误，赠与导致其所持股份减少5%，应履行权益披露义务。选项C错误，转让28%股份后，丙公司为第一大股东，但股份是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，免于聘请财务顾问出具核查意见。选项D正确，上市公司减少股本导致投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动出现规定情形的，投资者及其一致行动人无需履行报告和公告义务；投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人的，应当按详式权益变动报告书履行报告、公告义务。选项E错误，持股比例已超过30%，应披露收购报告书。

正确答案:D

9. 单选题 题目ID:216209

根据《上市公司收购管理办法》，下列关于上市公司收购过程的说法正确的是（）。「2016年」

A 投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份，但不包括未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份

B 2015年9月15日，投资者通过二级市场买入某上市公司的股份累计首次达到5%，并于2015年9月17日由上市公司进行了公告，公告前投资者可继续在二级市场购入该上市公司股票

C 投资者通过协议受让持有某上市公司8%的股份，且成为该上市公司第一大股东，投资者应该编制详式权益报告书

D 因国有股行政划转导致某投资者持有上市公司25%的股份，且成为第一大股东，该投资者须聘请财务顾问出具核查意见

解析：

《上市公司收购管理办法》第12-17条。选项A错误，投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。选项B错误，作出报告、公告前，不得再行买卖该上市公司的股票。选项C正确，投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%，但未达到20%的，应该编制详式权益报告书。选项D错误，国有股行政划转或者变更、股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行、因继承取得股份的以及投资者及其一致行动人承诺至少3年放弃行使相关股份表决权的，可免于聘请财务顾问。

正确答案:C

10. 单选题 题目ID:216220

根据《上市公司收购管理办法》，收购方支付价款的方式不可以是（）。「2023年」

- A 现金方式 B 在证券交易所上市交易的证券 C 未在证券交易所上市交易的证券
D 上市公司股票

解析:

收购人可以采用现金、证券、现金与证券相结合等合法方式支付收购上市公司的价款。选项C不严谨，其实也可以是未在证券交易所上市交易的证券，但必须同时提供现金方式供被收购公司的股东选择。

正确答案:C

11. 单选题 题目ID:216221

在上市公司收购中，下列说法中错误的是（ ）。「2023年」

- A 投资者的要约收购可以发出全面要约或者部分要约
B 赵某继承了某上市公司35%的股份，赵某可以免于发出要约
C 甲公司持有某上市公司60%的股份，甲公司拟通过协议收购方式继续增持5%的股份，不影响该上市公司上市地位，甲公司可以免于发出要约
D 经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股的，可以免于发出要约

解析:

选项A正确，投资者自愿选择以要约方式收购上市公司股份的，可以向被收购公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约（全面要约），也可以向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约（部分要约）。选项B正确，继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，投资者可以免于发出要约。选项C正确，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有权益的股份不影响该公司的上市地位的，投资者可以免于发出要约。选项D错误，不符合免于发出要约的情形，缺乏一个“且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的条件。

正确答案:D

12. 单选题 题目ID:216222

根据《上市公司收购管理办法》，在上市公司要约收购过程中，下列说法错误的是（ ）。「2022年」

- A 收购人应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问
B 被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查并聘请独立财务顾问提出专业意见
C 在收购人公告要约收购报告书后10日内，被收购公司董事会应当公告被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见
D 在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职
E 收购人按照规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格

解析:

选项A说法正确，以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告。选项B说法正确，被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并

聘请独立财务顾问提出专业意见。选项C说法错误，在收购人公告要约收购报告书后20日内，被收购公司董事会应当公告被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见。选项D、E说法正确，均为法规原文。

正确答案:C

13. 单选题 题目ID:216223

张某持有某上市公司51%的股份，拟继续增持该上市公司2%的股份，根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2021年」

- A 张某增持该上市公司的股份达到1%的，应当聘请符合《证券法》规定的律师事务所及财务顾问就其增持行为是否符合免于要约的情形发表专业意见
- B 张某通过大宗交易增持该上市公司的股份达到1%的，应当在事实发生当日通知该上市公司并予以公告
- C 张某增持该上市公司的股份达到2%的，应当在增持行为完成后2日内就增持情况作出公告
- D 张某通过集中竞价方式增持该上市公司的股份达到2%的，在事实发生当日和该上市公司发布张某增持进展公告的当日不得再行增持股份

解析:

《上市公司收购管理办法》第63条。选项A、B、C错误，无此要求（没有法规依据）。张某持有某上市公司51%的股份，再增持属于收购的业务（并非适用5%-30%的权益变动1%的披露）。

投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位的，投资者免于发出要约。相关投资者按照前款规定采用集中竞价方式增持股份的，每累计增持股份比例达到上市公司已发行股份的2%的，在事实发生当日和上市公司发布相关股东增持公司股份进展公告的当日不得再行增持股份。

正确答案:D

14. 单选题 题目ID:216224

根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素的影响，下列不符合免于发出要约的情形是（ ）。「2020年」

- A 上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%
- B 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%
- C 经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股
- D 履行“约定购回式证券交易协议”购回上市公司股份导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，并且能够证明标的股份的表决权在协议期间未发生转移

解析:

《上市公司收购管理办法》第63条。选项C不符合豁免，还缺少“且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的要素。

正确答案:C

15. 单选题 题目ID:216225

根据《上市公司收购管理办法》，在上市公司要约收购过程中，下列说法错误的是（ ）。「2019年」

- A 收购人应当聘请财务顾问
- B 被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查
- C 被收购公司董事会无须聘请独立财务顾问
- D 在收购人公告要约收购报告书后20日内，被收购公司董事会应当公告被收购公司董事会报告书
- E 收购人在作出要约收购提示性公告的同时，可提供财务顾问出具承担连带保证责任的书面承诺证明其具备履约能力

解析:

《上市公司收购管理办法》第28条、第32条、第36条。选项C说法错误，被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。

正确答案:C

16. 单选题 题目ID:216226

甲公司为深圳证券交易所上市公司，乙公司为甲公司的控股股东并持有甲公司22%的股权，张某持有乙公司80%的股权，为甲公司的实际控制人，王某为甲公司无关联第三方，持有丙公司100%的股权，以下说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 若甲公司为创业板上市公司，则王某不能购买乙公司持有甲公司22%的股权
- B 若丙公司购买张某持有乙公司60%的股权，丙公司应当聘请财务顾问出具核查意见
- C 若丙公司购买乙公司持有甲公司22%的股权，丙公司应当聘请财务顾问并编制收购报告书
- D 若丙公司购买乙公司持有甲公司22%的股权，乙公司应当编制详式权益变动报告书
- E 王某不能通过协议转让的方式购买乙公司持有甲公司22%的股权

解析:

《上市公司收购管理办法》第17条、第47条。选项A错误，王某可通过交易所证券交易、协议转让等方式购买乙公司持有甲公司22%的股权，持股比例在[20%，30%]，且成为第一大股东，王某应当编制详式权益变动报告书，聘请财务顾问。选项B正确，丙公司购买张某持有乙公司60%的股权，则丙公司成为甲上市公司的实际控制人，因此应当聘请财务顾问。选项C错误，购买22%的股权，持股比例在[20%，30%]，且成为第一大股东，丙公司应当编制详式权益变动报告书，聘请财务顾问，但由于持股比例不足30%，无须编制收购报告书。选项D错误，编制权益变动报告书的主体应为丙公司。选项E错误，乙公司仅持有甲公司22%的股权，不足30%，且王某为甲公司无关联第三方，因此，王某可以通过协议转让的方式购买乙公司持有甲公司22%的股权。

正确答案:B

17. 单选题 题目ID:216227

根据《上市公司收购管理办法》，下列情形中，收购人可以免于以要约方式增持股份的是（ ）。「2017年」

- A 某上市公司连续两年亏损，甲公司拟通过置入资产的方式获得上市公司32%的股权，该方式取得了上市公司股东大会批准，甲公司承诺3年内不转让其在上市公司中拥有的权益

B 某上市公司经过股东大会批准，按照每股15元的价格向其第二大股东张某回购股份，回购完成后上市公司控股股东李某持有上市公司的股份由回购前的28%增加至32%

C 经某上市公司股东大会非关联股东批准，上市公司向其控股股东乙公司进行定向增发，发行完成后，乙公司持有上市公司的股权由25%增加至33%

D 丙公司在某上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%

E 丁公司持有某上市公司55%的股权，拟增持上市公司3%的股权

解析:

选项A正确，属于“上市公司面临严重财务困难（最近2年连续亏损），收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益”的情形。其他选项错误，均为投资者可以免于发出要约的情形。

正确答案:A

18. 单选题 题目ID:216228

某上市公司目前的股本为1亿股，拟向新投资者发行5000万股购买其拥有的其他资产，下列不属于该投资者可以免于发出要约的条件的是（ ）。「2016年」

- A 上市公司的股东大会同意该投资者免于发出要约
- B 该投资者需承诺3年内不转让本次向其发行的新股
- C 本次交易前，该投资者置入上市公司的资产持有时间需为12个月以上
- D 发行股份经该上市公司股东大会非关联股东的批准

解析:

经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。

正确答案:C

19. 单选题 题目ID:216229

根据《上市公司收购管理办法》，下列关于要约收购上市公司的说法，正确的是（ ）。「2016年」

- A 收购人作出要约收购提示性公告后，在公告要约收购报告书之前，拟自行取消收购计划的，应当公告原因；自公告之日起36个月内，该收购人不得再次对同一上市公司进行收购
- B 在要约收购期间，被收购公司董事、高级管理人员不得辞职
- C 收购人进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格
- D 收购人以在证券交易所上市的债券支付收购价款的，该债券的可上市交易时间应当不少于3个月
- E 收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过90日，但是出现竞争要约的除外

解析:

《上市公司收购管理办法》第31条、第34-37条。选项A错误，自公告之日起12个月内，该收购人不得再次对同一上市公司进行收购。选项B错误，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。选项C正确，法规原文。选项D错误，该债券的可上市交易时间应当不少于1个月。选项E错误，收购要约约定的收购期限不

得少于30日，并不得超过60日；但是出现竞争要约的除外。

正确答案:C

20. 单选题 题目ID:216230

根据《上市公司收购管理办法》，下列情形中，甲公司可以免于以要约方式增持股份的有（ ）。「2016年」

- A 甲公司、乙公司同受丙公司控制，乙公司将其持有某上市公司51%的股份通过协议方式转让给甲公司
- B 甲公司提出通过现金认购上市公司定向增发股份，持股比例超过30%，且承诺3年内不转让股份，该议案经股东大会审议通过
- C 甲公司为某上市公司股东，上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致甲公司在上市公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%
- D 经政府批准进行国有资产无偿划转，导致甲公司持有某上市公司的股份占该公司已发行股份的比例超过30%

解析:

《上市公司收购管理办法》第62-63条。选项A正确，所述情形为股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于以要约方式增持股份。选项B、C、D错误，所述情形均为投资者可以免于发出要约的情形。

正确答案:A

21. 单选题 题目ID:216231

根据《上市公司收购管理办法》，以下关于要约收购的说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 以终止上市地位为目的的要约收购，必须以现金方式支付收购价款
- B 收购人作出要约收购提示性公告后，在公告要约收购报告书之前，拟自行取消收购计划的，自公告之日起6个月内不得再次对同一上市公司进行收购
- C 收购要约约定的收购期限不得少于15日，并不得超过60日，但是出现竞争要约的除外
- D 在收购要约约定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约

解析:

《上市公司收购管理办法》第27条、第31条、第37条。选项A错误，收购人为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供被收购公司股东选择。选项B错误，自取消收购计划的公告之日起12个月内，该收购人不得再次对同一上市公司进行收购。选项C错误，收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过60日；但是出现竞争要约的除外。

正确答案:D

22. 单选题 题目ID:216232

根据《上市公司收购管理办法》，下列关于要约收购的说法错误的是（ ）。「2015年」

- A 投资者可自愿选择向全部股东发出全面或者部分要约
- B 进行要约收购的，收购人应当对上市公司所有股东发出收购要约，且收购价格等条件保持一致

- C 要约收购中预定收购的股份比例不得低于上市公司已发行股份的5%
- D 以要约方式收购的，收购人应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问
- E 在没有竞争要约的情况下，约定的收购期限不得少于30日，并不得超过60日，在此期间内，收购方可以撤销要约

解析:

选项E说法错误，在收购要约约定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约；但可以变更要约。

正确答案:E

23. 单选题 题目ID:216233

根据《上市公司收购管理办法》，收购人可以免于以要约方式增持股份的情形是（ ）。「2015年」

- A 上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益
- B 上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%
- C 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%
- D 投资者继承其家族财产，导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%

解析:

选项B、C、D错误，均为投资者可以免于发出要约的情形。

正确答案:A

24. 单选题 题目ID:216248

以协议方式进行上市公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为上市公司收购过渡期，下列上市公司协议收购过渡期内的做法正确的是（ ）。「2018年」

- A 在有充分理由的情况下，收购人甲公司通过协议转让方改选了被收购上市公司董事会，被收购上市公司董事会由9名董事组成，改选后来自收购人的董事为4名
- B 收购人因公司资金暂时紧张，被收购上市公司为收购人提供担保从而使收购人从银行取得贷款，支付收购款项
- C 收购人丙公司拟收购的上市公司面临严重财务困难，但该上市公司不得进行重大资产出售
- D 收购人丁公司为了挽救被收购上市公司的财务危机，通过关联方向该上市公司购买积压存货

解析:

《上市公司收购管理办法》第52条。选项A错误，在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的 $\frac{1}{3}$ ； $4 \div 9 = 0.44 > \frac{1}{3}$ ，不符合要求。选项B错误，被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保。选项C错误，选项D正确，被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与收购人及其关联方进行其他关联交易，但收购人为挽救陷入危机或者面临严重财务困难的上市公司的情形除外。

正确答案:D

25. 单选题 题目ID:216249

某上市公司董事、监事、高级管理人员、员工拟对其所在的上市公司进行收购，取得该上市公司的控制权，以下说法正确的是（ ）。〔2017年〕

- A 该上市公司董事会成员共8人，其中独立董事4人，则不符合收购条件
- B 该上市公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产评估报告
- C 本次收购应当经全体董事过半数同意，且取得2/3以上的独立董事同意
- D 需提交该上市公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权2/3以上通过
- E 独立董事可以聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告

解析：

选项A错误，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2； $4 \div 8 = 0.5 \geq 1/2$ ，符合条件。选项C、D错误，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。选项E错误，独立董事发表意见前，“应当”聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见。

正确答案:B

26. 单选题 题目ID:216250

甲公司为某上市公司管理层及员工控制的企业，甲公司拟对该上市公司进行收购，该上市公司的下列情况符合管理层收购要求的是（ ）。〔2017年〕

- A 上市公司董事会成员中独立董事占董事会成员总数的1/3
- B 上市公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产评估报告
- C 本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得1/2以上的独立董事同意后，提交公司股东大会决议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过
- D 本次收购可以聘请独立财务顾问出具意见，决定是否聘请独立财务顾问由公司董事会过半数决定通过

解析：

选项A错误，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。选项C错误，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。选项D错误，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。

正确答案:B

27. 单选题 题目ID:216251

以协议方式进行上市公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为上市公司收购过渡期，在过渡期内，下列说法正确的是（ ）。〔2017年〕

- A 收购人不得以任何理由向被收购公司派驻董事
- B 为保证收购的顺利进行，被收购公司可以为收购人及其关联方提供担保，使得收购人有能力进行收购
- C 如果收购人为挽救陷入危机或者面临财务困难的上市公司，被收购公司可以与收购人及其关联方进行其他关联交易
- D 无论何种情形，被收购公司不得出售资产

解析：

选项A错误，在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3。选项B错误，被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保。选项C正确、选项D错误，被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与收购人及其关联方进行其他关联交易，但收购人为挽救陷入危机或者面临严重财务困难的上市公司的情形除外。

正确答案:C

28. 单选题 题目ID:216252

上市公司的董事、监事、高级管理人员拟筹划实施管理层收购，根据《上市公司收购管理办法》，下列关于该上市公司的说法错误的是（ ）。「2016年」

- A 本次收购需要上市公司聘请独立财务顾问出具专业意见
- B 本次收购应当经出席股东大会的非关联股东所持有表决权2/3以上通过
- C 本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意
- D 董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2
- E 本次收购需要上市公司独立董事发表意见

解析:

选项B说法错误，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

正确答案:B

29. 单选题 题目ID:216260

李某为甲公司的持股股东，持有其75%的股权，甲公司持有某上市公司40%的股份，为该上市公司控股股东，赵某与李某达成了股权转让协议，赵某受让了李某所持甲公司全部股权，根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 该上市公司应当自知悉实际控制人发生变化的情况起3日内作出报告和公告
- B 该上市公司就实际控制人发生变化的情况予以公告后，赵某、李某仍未披露的，该上市公司董事会应当聘请财务顾问向赵某及甲公司进行查询
- C 该上市公司知悉实际控制人发生变化而未能将有关实际控制人的变化情况及时予以报告和公告的，中国证监会将予以不超过60万元的罚款，并认定该上市公司负有责任的董事为不适当人选
- D 赵某及甲公司不配合该上市公司披露实际控制人发生变化信息的，该上市公司董事会应当拒绝接受甲公司向董事会提交的提案或者临时议案

解析:

《上市公司收购管理办法》第59-60条。选项A错误，上市公司应当自知悉之日起“立即”作出报告和公告。选项B错误，“必要时可以聘请财务顾问进行查询”。选项C错误，中国证监会责令改正，情节严重的，认定上市公司负有责任的董事为不适当人选。

正确答案:D

30. 单选题 题目ID:216261

甲公司拟对某上市公司进行间接收购，下列说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 针对上述间接收购行为，上市公司实际控制人及受其支配的股东未履行报告、公告义务的，上市公司应当自知悉之日起3日内作出报告和公告

B 甲公司对该上市公司的间接收购，如果收购比例未超过该上市公司已发行股份的30%的，该上市公司无需进行披露

C 若收购后，甲公司拥有权益的股份超过该上市公司已发行股份的30%的，应当向该上市公司的所有股东发出全面要约

D 甲公司拥有权益的股份超过该上市公司已发行股份的30%的，若甲公司预计无法在事实发生之日起30日内发出要约的，应当放弃本次收购，其控制的股东不得减持上市公司股份

解析：

《上市公司收购管理办法》第56条、第59条。选项A错误，上市公司应当自知悉之日起“立即”作出报告和公告。选项B错误，间接收购导致其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%未超过30%的，应当按照规定做相应的权益披露。选项C正确、D错误，收购人拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，应当向该公司所有股东发出全面要约；收购人预计无法在事实发生之日起30日内发出全面要约的，应当在前述30日内促使其控制的股东将所持有的上市公司股份减持至30%或者30%以下，并自减持之日起2个工作日内予以公告；其后收购人或者其控制的股东拟继续增持的，应当采取要约方式。

正确答案:C

31. 多选题 题目ID:216192

根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列情形为拥有上市公司控制权的有（ ）。「2017年」

- A 投资者为上市公司持股30%的股东
- B 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任
- C 投资者通过实际支配上市公司股份表决权足以对公司董事会的决议产生重大影响
- D 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响

解析：

《上市公司收购管理办法》第84条。选项A错误，持股50%以上的控股股东，拥有上市公司控制权。选项C错误、选项D正确，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，拥有上市公司控制权。

正确答案:B, D

32. 多选题 题目ID:216196

在上市公司收购中，不考虑其他因素，下列属于一致行动人的是（ ）。「2023年」

- A 甲公司（非银机构）为A公司收购上市公司提供融资安排，甲公司和A公司构成一致行动人
- B 乙公司持有B公司51%的股份，乙公司和B公司构成一致行动人
- C 丙公司的董事李某，担任C公司的监事，丙公司和C公司构成一致行动人
- D 丁某担任D公司的高管，与其父各持有D公司3%股份，丁某欲收购D公司，丁某与其父构成一致行动人

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确，属于银行以外的其他法人为投资者取得相关股份提供融资安排的情形。选项B正确，属于投资者之间有股权控制关系的情形。选项C正确，属于投资者的董监高，同时在另一个投资者担任董监高的情形。选项D正确，属于在上市公司任职的董监高及其亲属同时持有本公司股份的情形。

正确答案:A, B, C, D

33. 多选题 题目ID:216197

2022年9月, 下列机构和个人拟对境内上市公司进行收购, 根据《上市公司收购管理办法》, 不考虑其他因素, 下列说法正确的有()。「2022/2018年」

- A 2016年甲公司发行的五年期公司债券于2021年10月到期还本付息, 甲公司因资金困难到期未偿还, 于2022年6月清偿该债券全部本息, 甲公司符合收购人条件
- B 2019年10月, 乙公司因重大违法行为被行政机关罚款5000万元, 乙公司符合收购人条件
- C 2017年10月, 张某因挪用公司资金被判处2年刑罚, 2019年10月执行期满, 张某符合收购人条件
- D 王某担任丙公司的总经理, 丙公司于2018年12月因王某经营不善破产清算, 并于2019年10月破产清算完结, 王某符合收购人条件
- E 丁公司为上市公司, 其副总经理李某涉嫌参与内幕交易, 2022年9月李某处于立案调查阶段, 丁公司符合收购人条件

解析:

选项A正确, 甲公司已于2022年6月清偿该债券本息, 在收购前未处于持续状态, 因此符合收购人条件。选项B错误, 收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为, 不得收购上市公司。选项C错误, 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾5年, 不得收购上市公司。选项D错误, 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年, 不得收购上市公司。选项E正确, 丁公司副总经理李某涉嫌参与内幕交易, 不是收购人本身, 不影响丁公司作为收购人的资格。

正确答案:A, E

34. 多选题 题目ID:216198

根据《上市公司收购管理办法》, 不考虑其他因素, 下列关于一致行动人的判断, 正确的有()。「2020年」

- A 王某在甲公司任监事, 同时在乙公司任董事, 甲公司和乙公司构成一致行动人
- B 甲公司持有乙公司25%的股权, 对乙公司的重大决策有重大影响, 甲公司和乙公司构成一致行动人
- C 甲公司与乙公司之间存在合伙关系, 甲乙公司构成一致行动人
- D 钱某为甲公司购买大型机械设备提供借款, 钱某与甲公司构成一致行动人
- E 张某持有甲公司25%的股份, 且与甲公司同时持有同一上市公司股份, 张某与甲公司构成一致行动人

解析:

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确, 投资者的董监高中的主要成员, 同时在另一个投资者担任董监高, 为一致行动人。选项B正确, 投资者参股另一投资者, 可以对参股公司的重大决策产生重大影响, 为一致行动人。选项C正确, 投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系, 为一致行动人。选项D错误, 钱某为甲公司购买大型机械设备提供借款, 不属于为投资者“取得相关股份”提供融资的行为, 不构成一致行动人。选项E错误, 持有投资者30%以上股份的自然人, 与投资者持有同一上市公司股份, 为一致行动人。

正确答案:A, B, C

35. 多选题 题目ID:216199

甲公司为上市公司，下列投资者均持有甲公司的股权，根据《上市公司收购管理办法》，在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 乙公司持有丙公司5%的股权，可以对丙公司的重大决策产生重大影响，乙公司为丙公司的一致行动人
- B 丁公司拟收购甲公司，收购资金全部来源于向张某的借款，张某是丁公司的一致行动人
- C 赵某持有戊公司20%的股权，为戊公司的第二大股东，赵某是戊公司的一致行动人
- D 己公司总经理配偶的妹妹的配偶，属于己公司的一致行动人
- E 王某在庚公司担任财务总监，同时在辛公司担任董事，庚公司与辛公司为一致行动人

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确，投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响，为一致行动人。选项B正确，银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排，为一致行动人。选项C错误，持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。赵某持有戊公司20%的股权，如无其他说明，赵某与戊公司不构成一致行动人。选项D正确，在投资者任职的董监高及其亲属（配偶的兄弟姐妹及其配偶），同时持有上市公司股份的，为一致行动人。选项E正确，投资者的董监高中的主要成员，同时在另一个投资者担任董监高，为一致行动人。

正确答案:A, B, D, E

36. 多选题 题目ID:216200

根据《上市公司收购管理办法》，在上市公司的收购活动中，假定无相反证据，下列关于一致行动人的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 甲、乙两公司持有该上市公司的股份，甲公司的监事同时任乙公司的监事，甲、乙两公司为一致行动人
- B 王某与丙公司均持有该上市公司的股份，王某持有丙公司20%的股权，王某与丙公司为一致行动人
- C 田某与丁公司均持有该上市公司的股份，田某为丁公司的员工，田某与丁公司为一致行动人
- D 戊商业银行此前因债务重组通过以股抵债取得了该上市公司的股份，赵某通过协议转让取得了该上市公司5%以上的股份，戊商业银行为赵某提供了并购贷款融资支持，戊商业银行与赵某为一致行动人
- E 李某持有己公司32%的股权，孙某为李某哥哥的配偶，孙某与己公司均持有该上市公司的股份，孙某与己公司为一致行动人

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确，投资者的董监高中的主要成员，同时在另一个投资者担任董监高，为一致行动人。选项B错误，王某持有丙公司20%的股权，不足30%，如无其他说明，不构成一致行动人。选项C错误，一致行动人不包括此种情形。选项D错误，属于银行提供融资安排，不属于一致行动人。选项E正确，持有投资者30%以上股份的自然人及其亲属（兄弟姐妹及其配偶），与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。

正确答案:A, E

37. 多选题 题目ID:216201

根据《上市公司收购管理办法》的规定，甲、乙均持有上市公司股份，不考虑其他因素，甲、乙互为一致行动人的有（ ）。「2017年」

- A 甲公司的董事，同时担任乙公司的财务总监
- B 甲公司参股乙公司，可以对乙公司的重大决策产生重大影响
- C 甲公司与乙公司之间存在合伙关系
- D 自然人王某乙持有甲公司35%的股份
- E 张某在甲公司担任副总经理，乙为张某的妻子的姐夫

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确，投资者的董监高中的主要成员，同时在另一个投资者担任董监高，为一致行动人。选项B正确，投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响，为一致行动人。选项C正确，投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，为一致行动人。选项D正确，持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。选项E正确，在投资者任职的董监高及其亲属（配偶的兄弟姐妹及其配偶），与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。

正确答案:A, B, C, D, E

38. 多选题 题目ID:216202

下列投资人共同持有某上市公司股份，如无相反证据，属于一致行动人的有（ ）。「2017年」

- A 投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响
- B 银行为投资者取得相关股份提供融资安排
- C 投资者之间存在联营关系
- D 在投资者任职的董事，其兄弟的配偶与投资者持有同一上市公司股份

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确，投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响，为一致行动人。选项B错误，银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排，为一致行动人。选项C正确，投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，为一致行动人。选项D正确，在投资者任职的董监高及其亲属（兄弟姐妹及其配偶），与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。

正确答案:A, C, D

39. 多选题 题目ID:216203

甲公司拟收购乙上市公司，根据证券法律制度的规定，下列投资者中，如无相反证据，属于甲公司一致行动人的有（ ）。「2015年」

- A 由甲公司的董事会秘书担任董事的丙公司
- B 持有乙公司1%股份且为甲公司董事之弟的张某
- C 持有甲公司20%股份且持有乙公司3%股份的王某
- D 在甲公司中担任监事且持有乙公司2%股份的李某
- E 持有甲公司30%股份且对甲公司有重大影响的某公司

解析：

《上市公司收购管理办法》第83条。选项A正确，投资者的董监高中的主要成员，同时在另一个投资者担任董监高，为一致行动人。选项B正确，在投资者任职的董监高，与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。选项C错误，王某持有甲公司20%股份，不足30%，不构成一致行动人。选项D正确，在投资者任职的董监高，与投资者持有同一上市公司股份，为一致行动人。选项E正确，投资者参股另一投资者，可

以对参股公司的重大决策产生重大影响，为一致行动人。

正确答案:A, B, D, E

40. 多选题 题目ID:216210

根据《上市公司收购管理办法》，下列关于权益变动事项的说法正确的有（ ）。「2022年」

A 甲公司因国有股行政划转取得某上市公司22%的股份并成为其第一大股东，甲公司应当编制详式权益变动报告书并聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

B 乙公司、丙公司均为张某实际控制的公司，乙公司自丙公司处取得某上市公司25%的股份，但并未成为该上市公司第一大股东，乙公司应当披露详式权益变动报告书但无须聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

C 王某继承了其父亲持有的某上市公司28%的股份并成为第一大股东，王某应当编制详式权益变动报告书并聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

D 李某通过协议转让的方式取得某上市公司25%的股份并成为第一大股东，其承诺3年内放弃行使相关股份表决权，李某需编制详式权益变动报告书，但可以免于聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

E 赵某因执行法院裁定取得某上市公司18%的股份且成为第一大股东，赵某应当披露详式权益变动报告书并聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

解析：

选项A错误，因国有股行政划转或者变更的，可免于聘请财务顾问。

选项B正确，乙公司、丙公司同被张某控制，同控之间转让股份免于聘请财务顾问，披露详式权益变动报告书即可。

选项C错误，因继承取得股份可免于聘请财务顾问。

选项D正确，承诺至少3年放弃行使相关股份表决权的，可免于聘请财务顾问。选项E错误，取得的股份未达到20%的，无需聘请财务顾问。

正确答案:B, D

41. 多选题 题目ID:216211

根据《上市公司收购管理办法》，下列权益变动事项相关交易的说法正确的有（ ）。「2021年」

A 金某因执行法院裁定取得某上市公司15%的股份但并未成为第一大股东，金某应当披露简式权益变动报告书

B 甲公司因国有股行政划转取得某上市公司21%的股份并成为其第一大股东，甲公司应当披露此项权益变动报告书并聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

C 乙公司、丙公司均是张某实际控制的公司，乙公司自丙公司处取得某上市公司30%的股份，但并未成为该上市公司第一大股东，乙公司应当披露详式权益变动报告书但无须聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

D 小朱是朱某的侄子，朱某将其持有的某上市公司30%的股份赠与小朱，使小朱成为该上市公司第一大股东，小朱应当披露详式权益变动报告书但无须聘请财务顾问就本次权益变动出具核查意见

E 某上市公司减少股本，导致孙某将成为该上市公司第一大股东，孙某应当自该上市公司董事会公告有关减少股本决议之日起3个工作日内披露详式权益变动报告书

解析：

《上市公司收购管理办法》第16-19条。选项A正确，投资者及其一致行动人不是上市公司的第一大股东或

者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的5%，但未达到20%的，应当编制简式权益变动报告书。选项B错误，因国有股行政划转或者变更的，可免于聘请财务顾问。选项C正确，乙公司未成为该上市公司第一大股东，披露详式权益变动报告书即可，无须聘请财务顾问。选项D错误，小朱取得了30%的股份且成为上市公司第一大股东，应当披露详式权益变动报告书且应当聘请财务顾问（不符合相关的豁免条件）。选项E正确，因公司减少股本导致投资者成为公司第一大股东或者实际控制人的，该投资者应当自公司董事会公告有关减少公司股本决议之日起3个工作日内，（编制详式权益变动报告书）履行报告、公告义务。

正确答案:A, C, E

42. 多选题 题目ID:216212

甲公司所持某上市公司23%的股份为自身银行贷款提供担保，因未能偿还债务，法院根据银行申请对甲公司所持该上市公司股份进行了公开拍卖。根据法院裁定，乙公司拍卖取得了该等股份，根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 乙公司应当在收到法院就公开拍卖结果裁定之日起3日内编制详式权益变动报告书，通知该上市公司并予以公告
- B 乙公司应当聘请财务顾问对权益变动报告书披露的内容出具核查意见
- C 本次权益变动的权益变动报告中应说明乙公司是否存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的不得收购上市公司的情形
- D 本次权益变动的权益变动报告中应披露在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式
- E 本次权益变动的权益变动报告中应披露前24个月内乙公司及其一致行动人与上市公司之间的重大交易

解析:

《上市公司收购管理办法》第14-17条。选项A正确，通过协议转让、行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与等方式，投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有权益的股份拟达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%时，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知该上市公司，并予以公告。选项B错误，拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的20%但未超过30%的，应当编制详式权益变动报告书，成为第一大股东或者实际控制人的，还应当聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出具核查意见；题干并未明确是否成为第一大股东或者实际控制人，因此无需聘请财务顾问。选项C、D、E正确，所述均为详式权益变动报告书应当披露的内容。

正确答案:A, C, D, E

43. 多选题 题目ID:216213

张某拟取得某上市公司6%的股份，根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 张某通过执行法院裁定的方式取得该上市公司股份，则张某无须编制权益变动报告书
- B 张某通过继承方式取得该上市公司股份，则张某无须编制权益变动报告书
- C 张某拟通过协议转让的方式取得该上市公司股份，其所编制的权益变动报告书应披露增持股份的资金来源

D 张某拟通过协议转让的方式取得该上市公司股份，转让完成后张某将成为该上市公司第一大股东，则张某应编制详式权益变动报告书

E 张某拟通过协议转让的方式取得该上市公司股份，转让完成后张某将成为该上市公司第一大股东，则其所编制的权益变动报告书应披露取得该上市公司股份的价格

解析:

《上市公司收购管理办法》第14-15条。选项A、B错误，通过协议转让、行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与等方式，投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有权益的股份拟达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%时，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书。选项C正确，张某拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%，但未达到20%的，应当编制简式权益变动报告书；简式权益变动报告书的内容包括“增持股份的资金来源”。选项D正确，张某为上市公司第一大股东，其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%，但未达到20%的，还应当披露详式权益变动报告书。选项E正确，详式权益变动报告书应披露“取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源或者其他支付安排”。

正确答案:C, D, E

44. 多选题 题目ID:216214

根据《上市公司收购管理办法》的规定，以下各选项相互独立，下列关于信息披露的说法正确的有（ ）。

「2019年」

A 甲公司与乙公司是控制关系，甲公司持有某上市公司15%的股权，乙公司通过协议转让的方式收购该上市公司10%的股权，则乙公司需编制详式权益变动报告书

B 张某为甲公司董事，甲公司持有某上市公司18%的股权，张某通过二级市场收购该上市公司4%的股权，则张某需编制详式权益变动报告书

C 甲公司与乙公司没有关联关系，甲公司持有某上市公司19%的股权，现乙公司收购该上市公司2%的股权，乙公司购买该上市公司股权时向甲公司借款300万元，则乙公司无须编制详式权益变动报告书

D 李某通过协议转让的方式取得某上市公司25%的股权并且为第一大股东，其承诺3年内放弃该上市公司表决权，李某需编制详式权益变动报告书

E 甲公司因国有股行政划转的原因取得某上市公司25%的股权，甲公司需要编制详式权益变动报告书，但无须聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出具核查意见

解析:

《上市公司收购管理办法》第17条、第28条。选项A正确，甲公司与乙公司为一致行动人，拥有的上市公司权益应合并计算。乙公司通过协议转让方式收购该上市公司10%股权，则乙公司及其一致行动人甲公司合计持有的上市公司股份为25%，应当编制详式权益变动报告书。选项B正确，张某与甲公司为一致行动人，拥有的上市公司权益应合并计算。因此拥有股份从18%变为22%，应当编制详式权益变动报告书。选项C错误，乙公司购买该上市公司股权时向甲公司借款300万元，甲公司为乙公司的一致行动人；乙公司收购上市公司2%股权后，乙公司及其一致行动人甲公司合计持有的上市公司股份为21%，应当编制详式权益变动报告书。选项D正确，李某承诺3年内放弃上市公司表决权，可免于聘请财务顾问，但仍应当编制详式权益变动报告书。选项E正确，国有股行政划转或者变更、股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行、因继承取得股份及投资者及其一致行动人承诺至少3年放弃行使相关股份表决权的，可免于聘请财务顾问。

正确答案:A, B, D, E

45. 多选题 题目ID:216215

根据《上市公司收购管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的5%时，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书
- B 投资者及其一致行动人通过继承方式拥有权益的股份变动达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%时，应当履行报告、公告义务
- C 投资者及其一致行动人不是上市公司的第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的5%但未达到20%的，应当编制简式权益变动报告书
- D 投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的20%但未超过30%的，应当编制详式权益变动报告书

解析：

《上市公司收购管理办法》。各选项均正确，均为法条原文规定内容。

正确答案:A, B, C, D

46. 多选题 题目ID:216216

甲公司于2015年1月1日成立，其通过协议收购的方式，受让乙上市公司18%的股份成为第一大股东，并于2016年4月30日完成股权交割，根据《上市公司收购管理办法》，甲公司应当披露的内容有（ ）。「2016年」

- A 甲公司的重要子公司及对甲公司有重大影响的参股公司情况
- B 持股目的，以及是否有意在未来12月内继续增加其在乙公司中拥有的权益
- C 甲公司自2015年5月1日至2016年4月30日通过交易所买卖公司股票的情况说明
- D 甲公司及实际控制人与乙公司同业竞争及关联交易的情况

解析：

《上市公司收购管理办法》第16-17条、第50条。投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%，但未达到20%的，应披露详式权益变动报告书。选项A错误，所述为发行人首次公开发行股票招股说明书应当披露的内容。选项B、D正确，均为应披露的内容。选项C错误，应披露权益变动事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况。

正确答案:B, D

47. 多选题 题目ID:216217

甲公司持有某上市公司9%的股份，甲通过协议方式又受让了该上市公司18%的股份，合计持有该上市公司27%的股份，成为第一大股东，则甲公司下列做法中，符合规定的有（ ）。「2016年」

- A 甲公司应当编制简式权益变动报告书
- B 甲公司应当编制详式权益变动报告书
- C 甲公司应当编制要约收购报告书
- D 甲公司应当聘请财务顾问对权益变动报告书内容出具意见

解析：

《上市公司收购管理办法》第17条。选项A错误，选项B、D正确，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的20%但未超过30%的，应当编制详式权益变动报告书；投资者及

其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人的，还应当聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出具核查意见（此处不满足免于聘请财务顾问的情形）。选项C错误，以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书；甲公司通过协议方式合计持有上市公司27%股份，非要约收购，无须编制要约收购报告书。

正确答案:B, D

48. 多选题 题目ID:216218

投资者通过大宗交易购入某上市公司15%股权，成为上市公司新股东且为第二大股东，根据《上市公司收购管理办法》，下列无须披露的是（ ）。「2015年」

- A 投资者及其一致行动人的姓名、住所
- B 持股目的，是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益
- C 投资者及其一致行动人的控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图
- D 上市公司的名称、股票的种类、数量、比例
- E 取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源，或者其他支付安排

解析:

《上市公司收购管理办法》第16-17条。投资者及其一致行动人不是上市公司的第一大股东或者实际控制人，其拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的5%但未达到20%的，应当编制简式权益变动报告书。选项C、E无需披露，属于详式权益变动报告书的内容。

正确答案:C, E

49. 多选题 题目ID:216219

某投资者通过协议转让的方式持有上市公司12%的股份，且成为第一大股东，其编制的权益变动报告书应披露的内容包括（ ）。「2015年」

- A 持有12%股份事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况
- B 取得12%股份的价格、所需资金额、资金来源，或者其他支付安排
- C 前24个月内该投资者及其一致行动人与上市公司之间的重大交易
- D 投资者、一致行动人所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在持续关联交易
- E 投资者的控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在持续关联交易

解析:

《上市公司收购管理办法》第16-17条。投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份达到或超过已发行股份的5%但未达到20%，为上市公司第一大股东或者实际控制人的，应当编制详式权益变动报告书。

正确答案:A, B, C, D, E

50. 多选题 题目ID:216234

根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列关于要约收购的说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 投资者拟收购上市公司4%的股份，可以选择向被收购公司全体股东发出收购其持有的合计4%股份的要约方式进行收购
- B 要约收购依法应当取得相关部门批准的，收购人应当在要约收购报告中作出特别提示，本次收购须取得相关批准后方可实施
- C 收购人作出要约收购提示性公告后，在公告要约收购报告书前，拟自行取消收购计划的，应当公告原因，并自公告之日起18个月内，该收购人不得再次对同一上市公司进行收购
- D 在要约收购中，被收购公司董事会应当聘请独立财务顾问，并在收购人公告要约收购报告书后20日内公告被收购公司董事会报告书及独立财务顾问专业意见
- E 在收购要约确定的承诺期限内，收购人可以变更收购要约，但不得减少预定收购股份的数额，可以提高收购价格

解析：

选项A错误，以要约方式收购一个上市公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于该上市公司已发行股份的5%。选项B错误，收购依法应当取得相关部门批准的，收购人应当在“要约收购报告书摘要”中作出特别提示，并在取得批准后公告要约收购报告书。选项C错误，自公告之日起12个月内，该收购人不得再次对同一上市公司进行收购。选项D、E正确，收购人需要变更收购要约的，必须及时公告，变更收购要约不得降低收购价格、减少预定收购股份数额、缩短收购期限。

正确答案:D, E

51. 多选题 题目ID:216235

甲公司拟收购某上市公司，根据《上市公司收购管理办法》，以下属于甲公司可以免于发出要约的情形有（ ）。「2021年」

- A 甲公司在上市公司中拥有权益的股份达到该公司已发行股份的51%的，拟继续增持该公司已发行股份的5%且不影响该公司的上市地位
- B 甲公司和乙公司受同一实际控制人控制，甲公司从乙公司受让其持有的上市公司5%的股份，且未导致上市公司实际控制人发生变化
- C 经上市公司股东大会非关联股东批准，甲公司取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，且股东大会同意甲公司免于发出要约
- D 该上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本10%，导致甲公司在该公司中拥有权益的股份比例从27.9%达到31%
- E 2020年6月，甲公司在上市公司中拥有权益的股份达到该上市公司已发行股份的30%，2021年7月甲公司继续增持该公司已发行股份的1%

解析：

选项A正确，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位的，投资者可以免于发出要约。选项B错误，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，属于免于以要约方式增持股份的情形。选项C错误，投资者还应当“承诺3年内不转让本次向其发行的新股”。选项D正确，因公司向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，投资者可以免于发出要约。选项E正确，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，投资者可以免于发出要约。

正确答案:A, D, E

52. 多选题 题目ID:216236

根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列关于上市公司收购免于发出要约的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 某省拟对省属国有企业的产业结构进行调整，该省国资委批准将由国有甲公司持有的某上市公司35%的股份无偿划转给乙公司，乙公司可以免于发出要约
- B 经股东大会批准，某上市公司以确定价格向特定股东回购股份并注销，李某在回购前持有该上市公司28%的股份，由于甲公司回购股份行为，李某持有甲公司的股份升至31%，李某可以免于发出要约
- C 赵某继承了某上市公司35%的股份，赵某可以免于发出要约
- D 甲公司持有某上市公司60%的股份，甲公司拟通过协议收购方式继续增持5%的股份，不影响该上市公司上市地位，甲公司需发出要约
- E 甲公司为某上市公司股东，甲公司同时持有该上市公司优先股，优先股表决权恢复导致甲公司在该上市公司持股比例达到35%，甲公司需发出全面收购要约

解析:

《上市公司收购管理办法》第63条。选项A正确，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%的，投资者可以免于发出要约。选项B正确，上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，投资者可以免于发出要约。选项C正确，继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，投资者可以免于发出要约。选项D错误，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位的，投资者可以免于发出要约。选项E错误，所持优先股表决权依法恢复导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，投资者可以免于发出要约。

正确答案:A, B, C

53. 多选题 题目ID:216237

根据《上市公司收购管理办法》，收购人应当在作出要约收购提示性公告的同时，提供相关安排保证其具备履约能力，不考虑其他因素，下列安排符合规定的有（ ）。「2019年」

- A 收购人甲公司拟要约收购上市公司，要约收购总价为3亿元，甲公司将人民币1亿元作为履约保证金存放于该上市公司指定的银行
- B 收购人乙公司拟要约收购上市公司，乙公司为上市公司，乙公司以其持有的在证券交易所上市交易的证券支付收购价款的，将用于支付的全部证券交由证券登记结算机构保管
- C 收购人丙公司拟要约收购上市公司，由银行出具内容为“如收购要约期限届满，收购人不按照约定支付收购价款或者购买预受股份的，本银行将在接到书面通知后3日内，无条件在保函保证金额内代为履行付款义务”的保证，保函保证金额为本次要约收购价款
- D 收购人丁公司拟要约收购上市公司，由财务顾问出具内容为“如收购要约期限届满，收购人不按照约定支付收购价款或者购买预受股份的，本财务顾问将在收取的财务顾问费范围内代为履行付款义务”的承诺函

解析:

《上市公司收购管理办法》第36条。选项A错误，应存放于“证券登记结算机构指定的银行”，而非“该上市公司指定的银行”。选项B、C正确，分别属于保证收购人履约能力中的其中一种。选项D错误，应承诺对全部收购价款承担连带责任，而非仅在“收取的财务顾问费范围内”承担连带责任。

正确答案:B, C

54. 多选题 题目ID:216238

甲公司拟以要约收购的方式收购某上市公司，收购报告书部分内容如下：（1）预定收购股份的数量为10000万股，比例为30%；（2）收购期限为2018年4月1日至5月25日（5月21—25日均为交易日）；（3）要约收购价格为10元/股。下列说法正确的有（ ）。「2018/2017/2016年」

- A 在要约收购期间，该上市公司副总经理刘某可以辞职
- B 2018年5月10日，甲公司可以以竞价交易的方式在交易所以低于10元每股的价格购入1万股该上市公司股份
- C 2018年5月10日，在未出现竞争要约的情况下，甲公司也可以变更要约收购价格为12元/股，并重新发出要约
- D 乙公司在2018年5月10日发出竞争要约的提示性公告，以每股12元的价格收购该上市公司股份，则甲公司在5月12日可以变更初始要约的收购价格为13元/股，收购期限保持不变
- E 收购期限届满，预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应当按照先预受先收购的原则收购预受要约的股份
- F 2018年5月23-25日，已经预受的股东不得撤回其对要约的接受

解析：

《上市公司收购管理办法》第34-43条。选项A正确，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。选项B错误，采取要约收购方式的，收购人作出公告后至收购期限届满前，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。选项C正确，收购要约期限届满前15日内，收购人不得变更收购要约；但是出现竞争要约的除外。2018年5月10日不在收购要约期限届满前15日内（2018年5月11-25日），收购人可以变更收购要约；变更要约收购价格为12元/股，高于初始要约收购价格10元/股，符合规定。选项D错误，出现竞争要约时，发出初始要约的收购人变更收购要约距初始要约收购期限届满不足15日的，应当延长收购期限，延长后的要约期应当不少于15日，但不得超过最后一个竞争要约的期满日。选项E错误，预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份。选项F正确，在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

正确答案:A, C, F

55. 多选题 题目ID:216239

下列各项中，收购人可以免于以要约方式增持股份的有（ ）。「2018年」

- A 某上市公司的控股股东张某将其持有的该上市公司20%股权协议转让给由张某控制的乙公司，转让完成后乙公司持有该上市公司的股权由15%增加至35%，成为上市公司第一大股东
- B 经国有资产管理部门批准，某省属国有上市公司的国有股东将其持有的该上市公司35%股权无偿划转给另一国有股东
- C 某上市公司连续两年亏损，甲公司提出的重组方案取得了上市公司股东大会批准，重组完成后，甲公司将持有该上市公司40%的股份，甲公司承诺3年内不转让其在该上市公司中所拥有的权益
- D 丙公司持有某上市公司55%的股权，拟增持该上市公司3%的股权

E 所持优先股表决权依法恢复，导致丁公司在某上市公司中拥有权益的股份达到31%

解析:

《上市公司收购管理办法》第62-63条。选项B、D、E错误，均属于投资者可以免于发出要约的情形。

正确答案:A, C

56. 多选题 题目ID:216240

甲公司拟对某上市公司进行要约收购，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2018年」

A 投资者自愿选择以要约方式收购上市公司股份的，可以选择发出全面要约收购全部股份，也可以选择部分要约收购部分股份

B 该上市公司财务总监不认可甲公司的能力，认为如果该上市公司被甲公司收购将不利于该上市公司未来发展，可以在要约收购期内主动申请辞职

C 甲公司曾在3个月内使用自有资金少量买入该上市公司股份，拟要约收购时股份已经大跌，出于公允考虑，甲公司的要约收购价格低于上次取得该上市公司股票价格

D 甲公司打算以现金支付要约收购价款，为表明其履约能力，甲公司将收购所需资金全额存放于证券登记结算机构指定的银行账户

解析:

选项A、B正确，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。选项C错误，收购人进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。

正确答案:A, B, D

57. 多选题 题目ID:216241

孙某拟对某上市公司发出以终止该公司上市地位为目的的全面要约，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2018年」

A 孙某应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问，通知该上市公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告

B 孙某应当在要约收购报告中披露自身及关联方是否与该上市公司存在持续的关联交易

C 要约期间，该上市公司董事、高级管理人员不得辞职，同时孙某不得撤销其收购要约

D 要约收购期限届满后15日内，孙某应当向证券交易所提交关于本次收购情况的书面报告，并予以公告

解析:

选项B错误，收购人发出以终止公司上市地位为目的的全面要约，无须披露“收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在持续关联交易”等内容。选项C错误，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。

正确答案:A, D

58. 多选题 题目ID:216242

根据《上市公司收购管理办法》，下列有关要约收购支付及要约收购豁免的说法正确的有（ ）。「2018年」

A 收购人为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供被收购公司股东选择

B 上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人可以免于以要约方式增持股份

C 继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者可以免于发出要约

D 经政府批准进行国有资产无偿划转，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，投资者可以免于发出要约

E 法院终审判决导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者可以免于发出要约

解析：

选项B错误，所述属于投资者可以免于发出要约的情形。选项E错误，不属于投资者可以免于发出要约的情形。

正确答案:A, C, D

59. 多选题 题目ID:216243

甲公司拟对某上市公司进行要约收购，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

A 该上市公司总经理不认可甲公司的能力，认为如果上市公司被甲公司进行收购将不利于该上市公司未来发展，可以在要约收购期内申请主动辞职

B 甲公司打算以现金支付要约收购价款，为了保护中小投资者利益，甲公司应当将收购所需资金全额存放于证券登记结算机构指定的银行账户

C 为了保护中小投资者利益，甲公司将要约收购期限确定为50日

D 在要约收购期届满前，甲公司拟协议转让该上市公司的部分股票

解析：

选项A正确，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。选项B错误，以现金支付收购价款的，将不少于收购价款总额的20%作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的银行。选项C正确，收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过60日（但出现竞争要约的除外）。选项D错误，采取要约收购方式的，收购人作出公告后至收购期限届满前，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

正确答案:A, C

60. 多选题 题目ID:216244

张某通过继承取得某上市公司股份，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

A 如果继承上市公司已发行股份的6%且不为第一大股东，张某应当在继承发生之日起3日内编制简式权益变动报告书

B 如果继承股份的比例为上市公司已发行股份的18%且为第一大股东，应当编制详式权益变动报告书

C 如果继承股份的比例为上市公司已发行股份的21%，但继承后成为上市公司第一大股东，除应当编制详式权益变动报告书，还应当聘请财务顾问出具核查意见

D 如果继承股份的比例为上市公司已发行股份的35%，应当向证监会提出要约豁免申请

解析：

选项A正确，拥有股份（6%，非第一大股东）超过5%，但未达到20%，应当编制简式权益变动报告书。
选项B正确，拥有股份（18%，第一大股东）超过5%，但未达到20%的，应当编制详式权益变动报告书。
选项C错误，因继承取得股份属于可免于聘请财务顾问出具核查意见的情形。选项D错误，继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，相关投资者“可以”免于发出要约。

正确答案:A, B

61. 多选题 题目ID:216245

根据《上市公司收购管理办法》，下列有关要约收购的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 投资者为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款，以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供被收购公司股东选择
- B 上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的，收购人可以免于以要约方式增持股份
- C 继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者可以免于发出要约
- D 经政府批准进行国有资产无偿划转，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，投资者可以免于发出要约
- E 法院终审判决导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者可以免于发出要约

解析:

选项B错误，所述属于投资者可以免于发出要约的情形。选项E错误，不属于可以免于发出要约的情形。

正确答案:A, C, D

62. 多选题 题目ID:216246

甲公司持有乙上市公司30%的股权，为控股股东，为进一步巩固其控股地位，拟继续增持该上市公司的股权，则下列表述正确的有（ ）。「2016年」

- A 甲公司可以通过向全体股东发出要约的方式增持股份
- B 甲公司拟以要约方式继续增持股份的，可以发出全面要约或者部分要约
- C 甲公司拟以要约方式继续增持股份的，其预定收购的股份比例不得低于该上市公司已发行股份的10%
- D 甲公司持有的30%股份是在2016年3月1日通过协议转让方式取得，2016年3月1日至2017年2月28日期间，甲公司计划增持乙公司股份不超过2%，可不以要约方式增持

解析:

《上市公司收购管理办法》第24-25条、第35条、第63条。选项A、B正确，收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。选项C错误，收购人以要约方式收购一个上市公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于该上市公司已发行股份的5%。选项D错误，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，投资者可以免于发出要约。

正确答案:A, B

63. 多选题 题目ID:216247

根据《上市公司收购管理办法》的规定，在要约收购中，以下符合规定的有（ ）。「2015年」

- A 被收购方董事会利用公司资源向收购人提供财务资助
- B 被收购公司董事会对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议
- C 被收购公司董事会聘请独立财务顾问提出专业意见
- D 收购人作出提示性公告后至要约收购完成前，经股东大会批准，被收购公司董事会对外投资一项与生产经营直接相关的盈利项目
- E 在要约收购期间，被收购公司董事辞职

解析：

选项A错误，被收购公司董事会不得滥用职权对收购设置不适当的障碍，不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助。选项D正确，经股东大会批准，相关行为是允许的。选项E错误，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。

正确答案:B, C, D

64. 多选题 题目ID:216253

李某为某上市公司的控股股东，持有该上市公司40%的股份，因经营不善，目前上市公司面临严重财务困难。张某为公司研发部负责人，拟收购控股股东持有的40%股份取得上市公司控制权，其提出的挽救公司的重组方案取得了上市公司股东大会批准，且承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益。根据《上市公司收购管理办法》，以下说法正确的有（ ）。「2022年」

- A 张某可以以协议方式收购40%的股份
- B 上市公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2
- C 本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权2/3以上通过
- D 独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告
- E 本次收购中，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/2

解析：

《上市公司收购管理办法》第51-52条、第62条。选项A正确，上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益的，收购人可以免于以要约方式增持股份。张某为上市公司员工，拟收购控股股东持有的40%的股份取得上市公司控制权，构成管理层收购。选项B正确，管理层收购要求公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。选项C错误，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。选项E错误，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3。

正确答案:A, B, D

65. 多选题 题目ID:216254

下列关于实施上市公司管理层收购的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 上市公司员工对本公司收购应适用管理层收购的审议程序
- B 上市公司的董事会成员中独立董事的比例应当超过1/2
- C 上市公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产评估报告
- D 管理层收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权2/3以上通过
- E 独立董事就管理层收购发表意见前，可以聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告

解析：

《上市公司收购管理办法》第51条。选项A正确，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过间接收购的方式取得本公司控制权，简称管理层收购。选项B错误，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。

选项D错误，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。选项E错误，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。

正确答案:A, C

66. 多选题 题目ID:216255

甲公司为某上市公司管理层及员工控制的企业，甲公司拟对该上市公司进行收购，不考虑其他因素，该上市公司的下列情况符合管理层收购要求的有（ ）。「2018年」

- A 该上市公司董事会人数为5人，其中独立董事为2人
- B 该上市公司应该聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产评估报告
- C 本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得1/2以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过
- D 本次收购经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过
- E 本次收购可以聘请独立财务顾问出具意见，决定是否聘请独立财务顾问由公司董事会过半数决议通过

解析：

选项A错误，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2； $2 \div 5 = 0.4 < 1/2$ ，不符合要求。选项C错误，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。选项E错误，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告。

正确答案:B, D

67. 多选题 题目ID:216256

甲公司、乙公司无任何关联关系，丙公司为持续经营的上市公司，以下说法错误的是（ ）。「2016年」

- A 乙公司持有丙公司51%的股份，甲公司、乙公司可签署协议，由甲公司直接办理乙公司所持丙公司35%的股份的过户登记
- B 甲公司协议收购丙公司，并成为丙公司的控股股东，收购协议签订后，甲公司可立即改选丙公司2/3的董事会成员
- C 乙公司以协议方式收购丙公司，但收购资金存在一定资金缺口，可要求丙公司为其向银行借款提供担保

D 甲公司协议收购丙公司，签订协议后至股份完成过户前，丙公司可公开发行股份募集资金

解析：

选项A说法错误，收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过30%的，超过30%的部分，应当改以要约方式进行。选项B说法错误，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3。选项C说法错误，被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保。选项D说法错误，被收购公司不得公开发行股份募集资金。

正确答案:A, B, C, D

68. 多选题 题目ID:216257

关于管理层收购，以下说法正确的有（ ）。「2015年」

A 上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2

B 公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产评估报告

C 独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告

D 收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权2/3以上通过

解析：

选项D错误，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

正确答案:A, B, C

69. 多选题 题目ID:216258

以协议方式进行上市公司收购，在收购过渡期内，以下说法正确的有（ ）。「2015年」

A 没有充分理由的，收购人不得通过控股股东提议改选被收购公司董事会

B 确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的 1/4

C 经被收购公司股东大会同意后，被收购公司可以公开发行股票

D 被收购公司陷入财务困难，收购人为了挽救它可以对其进行关联交易

解析：

《上市公司收购管理办法》第52条。在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与收购人及其关联方进行其他关联交易，但收购人为挽救陷入危机或者面临严重财务困难的上市公司的情形除外。

正确答案:A, D

70. 多选题 题目ID:216259

某上市公司董事会由3名管理层董事和4名独立董事构成，现在3名管理层董事拟对该上市公司进行协议收购，假设不存在关联关系，下列说法正确的有（ ）。「2015年」

A 因独立董事占全体董事的比例不到2/3，故不能进行收购

- B 本次收购应当经董事会审议通过后，再召开股东大会审议通过
- C 本次收购应当在取得2/3以上独立董事同意后，提交股东大会审议
- D 本次收购应当经出席股东大会的非关联股东所持表决权2/3以上通过
- E 独立董事发表意见前，必须聘请独立财务顾问出具专项意见

解析:

《上市公司收购管理办法》第51条。选项A错误，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。选项B、C正确，选项D错误，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。E正确，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见。

正确答案:B, C, E

71. 多选题 题目ID:216262

根据《上市公司收购管理办法》，下列关于间接收购过程中各主体权利、义务的说法正确的有（ ）。

「2021年」

- A 上市公司实际控制人及受其支配的股东未履行报告、公告义务的，上市公司自知悉之日起立即作出报告和公告
- B 上市公司就实际控制人发生变化的情况予以公告后，实际控制人仍未披露的，上市公司董事会应当聘请财务顾问向实际控制人和受其支配的股东查询，同时将查询情况向中国证监会、上市公司所在地的中国证监会派出机构和证券交易所报告
- C 上市公司知悉实际控制人发生较大变化而未能将有关实际控制人的变化情况及时予以报告和公告的，证监会责令改正，情节严重的，认定上市公司负有责任的董事为不适当人选
- D 实际控制人存在不得收购上市公司情形的，上市公司向所在地的中国证监会派出机构和证券交易所报告
- E 上市公司实际控制人未履行报告、公告义务的，证监会可以认定实际控制人通过受其支配的股东所提名的董事为不适当人选

解析:

《上市公司收购管理办法》第59-60条。选项B错误，上市公司董事会应当向实际控制人和受其支配的股东查询，“必要时可以聘请财务顾问进行查询”。选项D错误，选项E正确，上市公司实际控制人及受其支配的股东未履行报告、公告义务拒不履行配合义务，或者实际控制人存在不得收购上市公司情形的，上市公司董事会应当拒绝接受受实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时议案，并向中国证监会、派出机构和证券交易所报告；证监会责令实际控制人改正，可以认定实际控制人通过受其支配的股东所提名的董事为不适当人选。

正确答案:A, C, E

72. 多选题 题目ID:216263

甲公司为某上市公司控股股东，张某通过投资取得甲公司的控制权，成为上市公司实际控制人，张某及甲公司拒不履行报告、公告义务，根据《上市公司收购管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 如果上市公司因此无法履行法定信息披露义务而承担民事、行政责任的，上市公司有权对张某及甲公司提起诉讼
- B 张某及甲公司未履行报告、公告义务的，上市公司应当自知悉之日起2日内作出报告和公告

C 上市公司知悉实际控制人发生较大变化而未能将有关实际控制人的变化情况及时予以报告和公告的，中国证监会责令改正，情节严重的，认定上市公司的董事为不适当人选

D 上市公司董事会可以拒绝接受甲公司向董事会提交的提案或者临时议案，并向证监会、派出机构和证券交易所报告

E 证监会责令张某改正，可以认定甲公司所提名的董事为不适当人选，改正前，甲公司不得行使其持有股份的表决权

解析：

《上市公司收购管理办法》第58-60条。选项B错误，上市公司应当自知悉之日起“立即”作出报告和公告。选项C错误，情节严重的，认定上市公司“负有责任的董事”为不适当人选。选项D错误，上市公司董事会“应当拒绝”接受……。

正确答案:A, E

73. 多选题 题目ID:216264

丙公司为某上市公司控股股东，张某、赵某分别持有丙公司70%、30%的股权，张某是该上市公司实际控制人。经协商一致，张某将持有的丙公司全部股权转让给李某，且已签署股权转让协议，完成转让价款支付，本次股权转让在私下进行，张某、李某未通知上市公司，也未在丙公司做股权变更登记，但在张某的配合下，李某已控制丙公司董事会及丙公司日常经营管理，根据《上市公司收购管理办法》，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

A 该上市公司董事会应当自知悉本次股权转让事项后，立即予以报告和公告，上市公司若因无法履行信息披露义务而承担民事、行政责任的，上市公司有权对李某、张某、丙公司提起诉讼

B 李某在上市公司公告后仍不履行披露义务的，上市公司董事会应当聘请财务顾问向李某、张某和丙公司查询，并将查询情况向中国证监会、上市公司所在地的中国证监会派出机构和证券交易所报告

C 李某及丙公司未履行报告、公告义务，且拒不配合上市公司履行信息披露义务的，上市公司董事会应当拒绝丙公司向董事会提交的提案或者临时议案，并向证监会、派出机构和证券交易所报告

D 证监会责令李某改正，可以认定李某通过丙公司所提名的董事为不适当人选，改正前，丙公司不得行使其持有股份的表决权

解析：

《上市公司收购管理办法》第58-60条。选项B错误，“必要时可以聘请财务顾问进行查询”。

正确答案:A, C, D

74. 多选题 题目ID:216265

根据《上市公司收购管理办法》，在上市公司收购中，以下关于收购方财务顾问的说法正确的有（ ）。「2019年」

A 对收购人的相关情况进行尽职调查，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议

B 应上市公司的要求，全面评估收购方的财务和经营状况及资金实力，保证收购完成后上市公司控制权的稳定

C 对收购标的进行证券市场化运作的辅导，使其董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定

D 在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规等相关规定

解析:

《上市公司收购管理办法》第65条。考查收购人聘请的财务顾问应当履行的职责。

选项B错误,应为“应收购人的要求向收购人提供专业化服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况”。选

项C错误,应为“对收购人进行证券市场规范化运作的辅导……”。

正确答案:A, D